

Schwarz-Rot will neue Regeln für sichere Herkunftsstaaten Migration Eigentlich muss der Bundesrat bei der Festlegung dieser Staaten zustimmen. Doch Union und SP....

Schwarz-Rot will neue Regeln für sichere Herkunftsstaaten; Migration Eigentlich muss der Bundesrat bei der Festlegung dieser Staaten zustimmen. Doch Union und SPD wollen das künftig umgehen. Ist das legal?

Südwest Presse

Montag 28. April 2025

Copyright 2025 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: THEMEN DES TAGES / POLITIK; S. 2; Band 81; Ausg. 97

Length: 472 words

Body

Berlin. Sichere Herkunftsstaaten haben den großen Asylkompromiss von 1993 erst möglich gemacht. Wer aus einem der derzeit zehn Länder kommt, kann in Deutschland zwar einen Asylantrag stellen. Aber er wird in aller Regel dann auch schnell abgelehnt, wenn nicht außergewöhnliche Gründe dafür nachgewiesen werden können. Auch für Abschiebungen in diese Länder gelten vereinfachte Regelungen. Kurzum: Sichere Herkunftsstaaten sind ein zentraler Hebel in der Migrationspolitik.

Union und SPD wollen die Liste erweitern. „Wir beginnen mit der Einstufung von Algerien, Indien, Marokko und Tunesien“, heißt es im Koalitionsvertrag. Staaten, deren Anerkennungsquote seit fünf Jahren unter fünf Prozent liegt, sollen zu sicheren Herkunftsstaaten werden.

Wie Schwarz-Rot das umsetzen will, hat politische Sprengkraft: durch Rechtsverordnungen der Bundesregierung. Bedeutet: ohne Zustimmung des Bundesrats, wie bisher üblich. Und sogar ohne Beteiligung des Bundestags. Dabei ist die Zustimmung der Bundesländer in Artikel 16a des Grundgesetzes festgelegt. Daran können – und wollen – Union und SPD auch nichts ändern. Aber: Lediglich ein bis zwei Prozent der Asylbewerber erhalten in Deutschland Schutz nach Artikel 16a. Die vermutlich neue Bundesregierung will eine zweite Liste an sicheren Herkunftsstaaten erstellen, die für Anträge auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention oder auf subsidiären Schutz Anwendung finden. Das ist juristisch möglich. „Die anderen Aufenthaltstitel sind keine Grundrechte, die genauso stark geschützt werden müssten“, sagt der Oldenburger Staatsrechtler Volker Boehme-Neßler dieser Zeitung. Deshalb könne man hier die Anforderungen an das Verfahren zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten absenken.

Das sieht der Konstanzer Asylrechtler Daniel Thym genauso – und fügt auf Anfrage dieser Zeitung hinzu: „Diese Unterscheidung ist nicht nur für das Verfahren, also die Frage der Zustimmung des Bundestags wichtig, sondern ebenso für die inhaltlichen Anforderungen.“ So könnten durch die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems ab Sommer nächsten Jahres Länder auch dann als sicher eingestuft werden, wenn das für bestimmte Regionen oder auch Bevölkerungsgruppen nicht gelte.

Als konkretes Beispiel nennt Thym Gefährdungen speziell für Journalisten oder Homosexuelle, da „greift dann die Sicherheitsvermutung nicht, sie bekommen ein normales Asylverfahren“.

Schwarz-Rot will neue Regeln für sichere Herkunftsstaaten Migration Eigentlich muss der Bundesrat bei der Festlegung dieser Staaten zustimmen. Doch Union und SP....

Und die Grünen, gegen die diese Maßnahme ob deren Blockademöglichkeit über die Bundesländer offensichtlich gerichtet ist? Wollen sich dazu nicht äußern. Das Thema ist für sie politisch heikel, da ihre Minister in der Ampel-Koalition einem Gesetzesentwurf zugestimmt hatten, der den Bundesrat ebenso aus dem Spiel genommen hätte. Vom Bundestag verabschiedet wurde dieser allerdings nicht mehr. →Dominik Guggemos



[Link zum PDF-Dokument](#)

[Link zum PDF-Dokument](#)

Graphic

Der vermutlich künftige Kanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine Migrationswende versprochen. →Foto: Michael Kappeler/dpa

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Schwarz-Rot will neue Regeln für sichere Herkunftsstaaten Migration Eigentlich muss der Bundesrat bei der Festlegung dieser Staaten zustimmen. Doch Union und SP....

Journal Code: SWP

Subject: POLITIK (91%); POLITISCHES ASYL (91%); BEWILLIGUNGEN (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); REGIERUNGSKABINETTS (90%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); DEUTSCHER BUNDESTAG (89%); GESETZGEBUNG (89%); EINWANDERUNG (78%); ABSCHIEBUNG (77%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (76%); BEVÖLKERUNGSZAHLEN & DEMOGRAFIE (73%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); SCHRIFTSTELLER (73%); VERFASSUNGSRECHT (73%)

Industry: SCHRIFTSTELLER (73%)

Geographic: ALGERIEN (79%); EUROPA (79%); MAROKKO (79%); DEUTSCHLAND (74%); INDIEN (58%)

Load-Date: April 27, 2025

End of Document